

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	준공금 정산 소환
소 관 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

기획재정부에서는 공사 등의 입찰·계약의 집행과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」(이하 “시행령”이라 한다), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」(이하 “특례규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 계약예규(정부입찰·계약 집행기준)를 제정·운영 중에 있다.

또한, 국토교통부에서는 건설기술의 연구·개발을 촉진하여 건설기술 수준을 향상시키고 이를 바탕으로 관련 산업을 진흥하여 건설공사가 적정하게 시행 되도록 함과 아울러 건설공사의 품질을 높이고 안전을 확보함으로써 공공복리의 증진과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 「건설기술진흥법」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

건설산업법시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)제3항에 따라 발주자는 건설사업자가 보험료등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료 및 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.

또한, 기획재정부계약예규 제94조(대가지급시 정산 절차 등)제3항에 의거 계약담당공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각호와 같이 정산한다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.

2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다.

3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다.

또한, 「건설기술진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리) 제3항에 의거 건설공사의 발주자는 건설공사의 계약을 체결할 때에는 환경훼손 및 오염방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공

사금액에 계상하여야 하고,

동법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등) 제1항에 의거 건설공사의 환경 관리에 필요한 비용은 다음 각호의 비용을 합하여 산정하며

- 1. 건설공사현장에 설치하는 환경오염방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용
- 2. 건설공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용

제2항에 의거 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 제1항에 따른 비용의 사용계획을 같은 항 제1호에 따른 환경오염 방지시설을 최초로 설치하기 전까지 발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역사업자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] 준공금 정산 소홀 현황(2024년 탐방객 안전쉼터 조성공사)

(단위: 원)

구분	준공내역	사무소 정산 (부적정)	재정산(적정)	회수 예정금액
직접재료비	7,871,772	7,871,772	7,871,772	
직 접 노 무 비	8,388,405	8,388,405	8,388,405	
간 접 노 무 비	1,140,823	1,140,823	1,140,823	
기 계 경 비	-	-	-	
건 강 보 험 료	296,949	-	-	
노인장기요양보험료	38,039	-	-	
연 금 보 험 료	377,478	-	-	
고 용 보 험 료	96,245	96,245	96,245	
산 재 보 험 료	352,581	352,581	352,581	
건설기계대여금지급보증	30,991	-	-	
산업안전보건관리비	287,574	287,574	287,574	
하도금지급보증수수료	13,170	-	-	

구분	준공내역	사무소 정산 (부적정)	재정산(적정)	회수 예정금액
기타경비	957,055	957,055	957,055	
퇴직공제부금비	192,933	-	-	
환경관리비	27,037	-	-	
일 반 관 리 비	1,204,263	1,204,263	1,145,667	
이 윤	2,006,504	2,006,504	1,851,536	
공급가액	23,281,819	22,305,222	22,091,658	
부 가 가 치 세	2,328,181	2,328,181	2,209,166	
준 공 금 액	25,610,000	24,633,403	24,300,824	332,000

※ 자료: 사무소 준공금 정산 자료 재구성

△△△△△△△사무소는 “2024년 탐방객 안전쉼터 조성공사”를 계약 체결 및 준공 처리하였다.

△△△△△△△사무소에서는 동 계약건을 준공처리하면서 미집행된 국민건강 보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 환경관리비 금액을 관련 법령 등에 따라 적절히 정산처리 하였으나, 원가계산서상 경비(국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 환경관리비) 부분과 연동되는 일반관리비 및 이윤, 부가가치세에 대해 함께 정산 처리하지 않아 공사비 332,000원이 과다 집행되는 결과를 초래하였다.

[표2] 준공금 정산 소홀 현황(2024년 △△지구 재해 복구 및 재난 예방 공사)

(단위: 원)

구분	준공내역	사무소 정산 (부적정)	재정산(적정)	회수 예정금액
직접재료비	86,141,590	86,141,590	86,141,590	
직 접 노 무 비	165,133,843	165,133,843	165,133,843	
간 접 노 무 비	23,614,139	23,614,139	23,614,139	
기 계 경 비	21,809,393	21,809,393	21,809,393	
건 강 보 험 료	204,180	204,180	102,090	
노인장기요양보험료	24,770	23,120	11,560	

연 금 보 험 료	198,720	129,600	129,600	
고 용 보 험 료	1,906,354	1,906,354	1,906,354	
산 재 보 험 료	6,179,428	6,179,428	6,179,428	
건설기계대여금지급보증	93,600	93,600	93,600	
산업안전보건관리비	9,080,000	9,080,000	9,080,000	
하도금지급보증수수료	-	-	-	
기타경비	15,943,595	15,943,595	15,943,595	
퇴직공제부금비	1,950,919	1,950,919	1,950,919	
환경관리비	2,457,763	2,457,763	2,457,763	
일 반 관 리 비	20,116,697	20,112,451	20,105,632	
이 윤	40,242,373	40,261,116	40,243,134	
공급가액	395,667,364	395,581,091	395,442,640	
부 가 가 치 세	39,566,736	39,558,109	39,544,264	
준 공 금 액	435,234,100	435,139,200	434,986,904	152,000

※ 자료: 사무소 준공금 정산 자료 재구성

또한, “2024년 △△지구 재해 복구 및 재난 예방 공사”의 경우에는 계약상대가 건강보험료 및 노인장기요양보험료 사용 증빙서류로 제출한 사업장 보험료 납부 확인서 상 각각의 금액(건강보험료: 204,180원, 노인장기요양보험료: 23,120원)에는 사용자 부담금뿐만 아니라 근로자 기여금까지 포함된 금액으로 사용자 부담금만(건강보험료: 204,180원/2=102,090원, 노인장기요양보험료: 23,120원/2=11,560원) 정산 처리를 했어야 함에도 근로자 기여금까지 정산 처리하여 공사비 152,000원이 과다 집행되는 결과를 초래하였다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△사무소장)은 건강보험료, 노인장기요양보험료 등의 정산을 소홀히 하여 과다 집행된 2건 공사비 금484,000원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)